

1500122-43.2022.8.26.0591

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA AMSTALDEN BERTONCINI

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138658/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25112634 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2138658 - DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAINÉ MOREIRA DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

1ª Vara

Avenida São João, nº 1361, Pacaembu-SP - cep 17860-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231

SENTENÇA-OFÍCIO

Processo Digital nº:

1500122-43.2022.8.26.0591

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2138658/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 25112634 -

DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2138658 - DEL.POL.IRAPURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAINÉ MOREIRA DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Amstalden Bertoncini.

Vistos.

Trata-se a presente Ação Penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, pela qual denunciou JAINÉ MOREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal, porquanto, no dia 21 de maio de 2022, por volta das 11h30min, na Penitenciária de Irapuru/SP, localizada na Estrada Municipal Iru, número 125, Km 35, Zona Rural, Irapuru/SP, Comarca de Pacaembu/SP, a denunciada, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de tráfico, fragmentos vegetais ressequidos dotados da substância entorpecente

tetrahydrocanabinol (THC), popularmente conhecida como "maconha", em quantidade de 102,57g (cento e duas gramas e cinquenta e sete decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar aplicável, incluída no rol de substâncias entorpecentes da portaria SVS/MS n. 344/98.

Segundo a acusação, a denunciada JAINE, quando do ingresso no estabelecimento prisional acima especificado, a fim de visitar seu companheiro Felipe Monteiro da Silva, trazia no interior de sua região genital a substância entorpecente conhecida como "maconha", descrita em auto de exibição e apreensão às fls. 13/14, laudos periciais de constatação e definitivo de fls. 22/27 e 80/82.

Houve apresentação de defesa prévia às fls. 111-113.

A denúncia foi recebida às fls. 118-120.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Ao final, ocorreu o interrogatório da ré (gravação audiovisual).

As partes apresentaram alegações finais. O Ministério Público reiterou pela procedência do pedido, requerendo a condenação da ré. Quanto à dosimetria, que seja considerada a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, com a possibilidade de ser aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º, da mesma lei.

A defesa, por sua vez, pleiteou pela improcedência da ação com base na tese de erro de tipo. Como pedido subsidiário, no caso de eventual condenação, requereu que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a aplicação da pena base no mínimo legal, a aplicação da redução do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, regime de cumprimento de pena diverso do fechado, o direito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

É o relato necessário.

Fundamento e decido

1. Autoria e materialidade

Inicialmente, adianto que a acusação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01-02, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13-14, pelos laudos de fls. 22-27 e 80-82 e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria, de igual modo, entendo demonstrada.

Inicialmente, observo que a própria ré, em juízo (gravação audiovisual), confirmou que trazia o invólucro. Disse, porém, que não sabia que era droga. Narrou que uma menina ofereceu que entrasse com o pacote, mas tal pessoa teria dito que não era droga.

Sua versão, contudo, não encontra amparo nas provas dos autos.

A testemunha Cristina Signorini de Lima, agente penitenciário, disse, em juízo (gravação audiovisual), que, no dia, trabalhava na portaria da unidade prisional. Asseverou que a ré foi visitar o companheiro, mas, no scanner, os agentes viram imagem diferente na região do quadril, o que motivou suspeitas. Explicou que, após, questionaram a ré e ela negou que trazia algo no corpo. Narrou que pediram que fosse encaminhada para Santa Casa, com apoio da PM. Disse que, quando a PM chegou, ela confirmou que estava com a droga, retirou e entregou o invólucro com o entorpecente. Narrou que não se recorda se estava presente no vestiário quando a ré retirou a droga.

A testemunha Natalia Marques Pereira, agente penitenciária disse, em juízo (gravação audiovisual), que a ré passou pelo scanner e verificaram algo em seu corpo. Narrou que questionaram a ré, ela negou que levava entorpecente. Afirmou que solicitaram auxílio da PM para encaminhá-la para Santa Casa. Disse que a ré, porém, confessou para a PM que tinha a droga. Asseverou que a acusada foi ao vestiário e retirou o invólucro com o entorpecente.

E, saliento, "o valor do depoimento testemunhal de servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC nº 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de Mello).

Também, do Col. Superior Tribunal de Justiça: "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Como se vê, ambas as agentes confirmaram a apreensão da droga introduzida na cavidade vaginal da ré. Ainda, analisando-se a quantidade de droga e a forma como a acusada a escondia (ocultada dentro da cavidade vaginal), não restam dúvidas de que os entorpecentes destinavam-se à traficância.

Importante dizer, ademais, que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando, tão somente, a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo de transportar e entregar a droga para venda e consumo alheio, o que restou fartamente demonstrado no caso.

Nesse sentido: "Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente - Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de "trazer consigo". (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014).

Anoto, finalmente, que não é sequer verossímil que a ré aceitasse entrar justamente em estabelecimento prisional com invólucro introduzido em seu corpo sem conhecer ou conferir o conteúdo, especificamente porque, consoante seu relato, já visitava o amásio há algum tempo e receberia a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para adentrar na unidade com o pacote. Vê-se, inclusive, que a acusada sequer indicou especificamente quem teria entregado esse entorpecente, limitando-se a dizer que foi pessoa desconhecida na portaria da unidade.

A condenação da ré por tráfico é, pois, medida que se impõe.

Passo, então, à dosimetria da pena.

2. Dosimetria

Na primeira fase, tendo em conta as circunstâncias dispostas no artigo 59 do Código Penal, anoto que culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não enseja majoração da pena. Não há antecedentes a serem considerados. Igualmente, não existem nos autos informações suficientes sobre a conduta social e personalidade do agente, sendo impossível, portanto, a majoração. Os motivos e circunstâncias do crime, do mesmo modo, não ensejam exasperação, porquanto não exacerbaram a normalidade da figura típica. Igualmente, nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto serão valoradas na última etapa. Fixo a pena-base, portanto, no mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas, de modo que mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa. Observo que, embora tenha a ré confessado os fatos, a pena está no mínimo legal, de modo que não cabe redução, consoante o disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Na última fase, verifico que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343/06), motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/6, a totalizar 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Incide ao caso, ademais, a causa de redução de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. É que, para a incidência de referida redutora, necessário o cumprimento de determinados requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não se dedicar o agente a atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa.

Como se vê, o dispositivo em análise visa a redução da punição ao "traficante de primeira viagem". Ensina Guilherme de Souza Nucci:

Causa de diminuição de pena: cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou § 1.º, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme arts. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda (Leis penais e processuais penais comentadas. 6. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 263).

No caso, a denunciada é primária e não possui antecedente. Outrossim, das provas constantes nos autos não é possível concluir que ela se dedicava à atividade criminosa como meio de vida ou estava inserida em organização criminosa. Assim, reduzo sua pena em 1/4, o que totaliza 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias multa.

Ressalto, por relevante, que o fato de ter sido aplicada a causa de aumento referente ao ingresso de droga em estabelecimento prisional não afasta, por si só, a aplicação da redutora. Nesse sentido: "4. Não há previsão legal para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando presentes causas de aumento previstas no art. 40 da Lei de Drogas, ainda mais quando cumpridos os requisitos legais para a incidência da minorante (primariedade, bons antecedentes, não exercer atividade criminosa e nem participar de organização criminosa)". (HC 351.362/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016).

Contudo, a redução deu-se nesse percentual, inferior ao máximo permitido, em razão das circunstâncias em concreto do delito; vê-se que a acusada fora surpreendida com significativa quantidade de droga diversa. Tal conduta, além de demonstrar desprezo pelas instituições estatais, contribui para o tráfico e consumo de entorpecentes nos presídios, o que, ainda que indiretamente, fortalece o crime organizado. Nessa medida, ao fim da dosimetria, resta a pena fixada em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa.

Fixo a pena de multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo em vista que não há nos autos informações suficientes sobre as condições financeiras da ré.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal.

Tendo em conta a pena aplicada, entendo inviável a substituição da reprimenda por restritiva de direito, assim como a suspensão condicional do processo.

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e, em consequência:

CONDENO JAINE MOREIRA DA SILVA à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 437 (quatrocentos e trinta e sete) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime disposto no artigo 33, §4º, c.c artigo 40, inc. III, todos da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas);

No mais, considerando inclusive o regime ora aplicado, a sentenciada poderá apelar em liberdade, sendo caso de se revogar a prisão domiciliar, nos termos da manifestação do Ministério Público. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas na forma da lei (artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado os benefícios da gratuidade da justiça.

Quanto ao entorpecente apreendido, conforme o art. 58, §1º, da Lei n. 11.343/06 (Lei de Drogas), caso ainda não realizado, determino que seja oficiada à autoridade policial, para que proceda à incineração destes.

Após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1)

Oficie-se o TRE-SP, informando sobre esta condenação, para os fins do art. 71, § 2º, do CE e art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Oficie-se o Instituto de Identificação Estadual e o Instituto Nacional de identificação, informando a

condenação do acusado, para fins de estatística judiciária (CPP, art. 809); 3)
Expeça-se a guia para execução definitiva da pena.
Publicada em audiência, saem os presentes intimados.
Pacaembu, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA